

《【문제17.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심에서 승소하였다. 乙은 이에 불복하여 항소하였으나 항소심에서도 패소하였고, 상고를 제기하였으나 대법원에서 상고기각 판결이 선고되어 2023. 8. 1. 판결이 최종 확정되었다. 이후 2024. 9. 1. 乙은 항소심 당시 자신의 소송대리인이었던 A가 상대방 甲과 공모하여 乙에게 불리한 진술을 하는 등 대리권의 흠결이 있었음을 알게 되었다.

乙은 2024. 9. 20. 항소심 판결에 대하여 재심의 소를 제기하고자 한다. 그런데 확인 결과 乙은 항소심 재판 과정에서 이미 A의 대리권 행사에 문제가 있음을 인지하고 항소이유서 등에 이를 언급하며 다툰 사실이 있었다. 또한 乙은 항소심 판결뿐만 아니라 대법원의 상고기각 판결에 대해서도 재심사유가 존재한다고 동시에 재심을 제기하려 한다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 `화해권고결정`을 받아 확정되었으나, 이후 그 결정의 기초가 된 증거가 위조되었음을 발견하였다. 丙은 일반적인 판결에 대한 재심 절차에 따라 화해권고결정에 대한 재심의 소를 제기할 수 있는지 여부를 고민하고 있다.

(물음2) 재심제기기간의 준수 여부와 관련하여, 乙이 재심사유를 `안 날`로부터 30일 이내에 소를 제기하였으나 판결 확정 후 1년이 경과한 경우 재심의 적법성을 판단하시오. 또한 丙의 사례와 같이 화해권고결정이나 확정된 지급명령 등 판결이 아닌 준재심 대상에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있는지 그 요건과 절차를 기술하시오.》

<문제17.3의 물음2> 재심제기기간의 적법성 판단 및 준재심의 요건과 절차

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 재심사유를 안 날부터 30일 이내이지만 판결 확정 후 1년이 지난 시점에 재심의 소를 제기하려 하고, 丙은 화해권고결정 등 준재심 대상에 대하여 불복을 구하려는 상황이다. 쟁점으로 <재심제기기간의 준수 여부와 재심사유를 안 날부터의 기간 및 판결 확정 후 제척기간의 관계, 그리고 화해권고결정이나 확정된 지급명령 등에 대한 준재심의 허용 요건과 절차>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심제기기간의 적법 여부와 준재심의 요건 및 절차를 기술한다.

II. 재심제기기간의 준수 여부

1. 재심제기기간의 이중적 제한

(1) 주관적 제척기간

- 당사자가 판결이 확정된 후 재심의 사유를 안 날로부터 30일 이내에 제기하여야 한다.("민사소송법 제456조 제1항") 이는 당사자의 인지 시점을 기준으로 하는 주관적 기간이다.

(2) 객관적 제척기간

- 판결이 확정된 날로부터 5년을 경과한 때에는 재심의 소를 제기하지 못한다.("민사소송법 제456조 제3항") 이는 판결 확정이라는 객관적 사실을 기준으로 하는 기간이다.

2. 대리권 흠결에 대한 특칙

(1) 기간 제한의 배제

- "민사소송법 제456조 제4항"에 의하면, "제451조 제1항 제3호"(대리권의 흠결)를 사유로 하는 재심의 소에는 위 30일 및 5년의 기간 제한 규정을 적용하지 아니한다. 이는 대리권의 흠결이 소송의 근본적인 절차적 정의를 침해하는 중대한 하자로 보기 때문이다.

(2) 사안의 판단

- 乙이 주장하는 재심사유는 소송대리인 A의 대리권 흠결("제451조 제1항 제3호")에 해당한다. 따라서 乙은 판결 확정 후 1년이 경과하였더라도 기간의 제한 없이 재심을 제기할 수 있다. 설령 乙이 재심사유를 안 날로부터 30일이 경과했더라도 대리권 흠결의 경우에는 기간 제한이 적용되지 않으므로 소 제기는 적법하다.

III. 준재심의 요건과 절차

1. 준재심의 의의

- 준재심이란 확정판결은 아니지만 판결과 동일한 효력을 가지는 조서(화해조서, 인낙조서)나 결정(화해권고결정, 확정된 지급명령 등)에 재심사유가 있는 경우, 재심 절차에 준하여 취소나 변경을 구하는 절차를 말한다.("민사소송법 제461조")

2. 준재심의 요건

(1) 대상적격

- 화해권고결정, 확정된 지급명령, 화해조서, 조정조서 등과 같이 확정판결과 동일한 효력을 가지는 것이어야 한다. 사안의 丙이 받은 화해권고결정은 이의신청 없이 확정된 경우 확정판결과 동일한 효력을 가지므로 준재심의 대상이 된다.

(2) 재심사유의 존재

- "민사소송법 제451조 제1항 각 호"에서 규정하는 재심사유가 존재해야 한다. 丙의 사례에서 결정의 기초가 된 증거가 위조된 경우("제451조 제1항 제6호")는 전형적인 재심사유에 해당한다.

3. 준재심의 절차

(1) 관할 및 방식

- 준재심의 소는 해당 조서나 결정이 성립한 법원의 관할에 속한다. 소송 절차는 일반적인 재심의 소의 규정을 준용하며, 소장 형식으로 제출하여야 한다.

(2) 불복 기간

- 일반 재심과 마찬가지로 사유를 안 날로부터 30일, 확정된 날로부터 5년 이내에 제기하여야 한다. 단, 대리권 흠결을 사유로 하는 경우에는 기간 제한이 없다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 재심제기 적법성

- 乙은 2023. 8. 1. 판결이 확정된 후 1년이 지난 시점인 2024. 9. 20.에 소를 제기하였다. 일반적인 재심사유라면 안 날로부터 30일은 준수했으나 확정 후 기간에 대한 검토가 필요할 수 있으나, 乙의 사유는 대리권 흠결이다. "민사소송법 제456조 제4항"에 따라 대리권 흠결에 의한 재심은 제기기간의 제한을 받지 않으므로, 乙의 재심의 소 제기는 기간 측면에서 적법하다.

2. 丙의 준재심 제기 가능성

- 丙은 화해권고결정에 대해 재심의 소를 제기할 수 있는지 고민하고 있다. 화해권고결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지므로 "민사소송법 제461조"에 따른 준재심의 대상이 된다. 丙은 증거위조라는 재심사유를 발견하였으므로, 해당 사유를 안 날로부터 30일 이내에 화해권고결정을 내린 법원에 준재심의 소를 제기함으로써 구제받을 수 있다.

V. 결론

- 乙의 재심의 소는 대리권 흠결을 사유로 하므로 기간 제한의 적용을 받지 않아 적법하다. 丙은 화해권고결정에 대하여 "민사소송법 제461조"의 준재심 절차에 따라 증거위조를 사유로 한 불복이 가능하며, 이는 일반 재심의 규정과 절차를 준용하여 처리된다.